

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1391/2532

พนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม

โจทก์

นายไสว สุทุม

จำเลย

นายไสว สุทุม จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 219

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกจำเลย 6 เดือน ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนโดยมีผลจำคุกจำเลย 6 เดือน ทั้งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 1 ปี ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาขอเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219จึงไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า ฎีกาจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 44)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 349 จำคุก 6 เดือน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 40)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 44)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยได้จำหน่ายจักรยานยนต์ไว้กับผู้เสียหาย วันรุ่งขึ้นจำเลยมาเอารถจักรยานยนต์ดังกล่าวไปโดยไม่ไถ่คืนและในขณะที่ผู้เสียหายไม่อยู่บ้าน มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 349 ให้ลงโทษจำคุกจำเลย 6 เดือน ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จำเลยฎีกาว่าจำเลยมิได้จำหน่ายจักรยานยนต์ไว้กับผู้เสียหาย หากแต่ผู้เสียหายยึดรถดังกล่าวไว้เนื่องจากจำเลยเป็นหนี้การพนันไฮโลแก่ผู้เสียหาย จึงเป็นฎีกาโต้เถียงในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามบทกฎหมายข้างต้น ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาจำเลยอ้างว่าต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ศาลฎีกาเห็นด้วยในผล ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยได้จำหน่ายจักรยานยนต์ไว้กับผู้เสียหาย วันรุ่งขึ้นจำเลยมาเอารถจักรยานยนต์ดังกล่าวไปโดยไม่ไถ่คืนและในขณะที่ผู้เสียหายไม่อยู่บ้าน มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 349 ให้ลงโทษจำคุกจำเลย 6 เดือน ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จำเลยฎีกาว่าจำเลยมิได้จำหน่ายจักรยานยนต์ไว้กับผู้เสียหาย หากแต่ผู้เสียหายยึดรถดังกล่าวไว้เนื่องจากจำเลยเป็นหนี้การพนันไฮโลแก่ผู้เสียหาย จึงเป็นฎีกาโต้เถียงในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามบทกฎหมายข้างต้น ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาจำเลยอ้างว่าต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ศาลฎีกาเห็นด้วยในผล ให้ยกคำร้อง

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-ปชา วรรณพินิจ-เสียง ตรีวิมล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ